



PUTUSAN
Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRVAN SYUHADA PANJAITAN** Alias **IPUNG**;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/6 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Korsik Putih Kecamatan Simangambat
Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2023, Perpanjang Penangkapan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 18 Maret 2023 lalu Terdakwa Irvan Syuhada Panjaitan Alias Ipung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 8 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa IRVAN SYUHADA PANJAITAN Alias IPUNG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" diatur pada Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap IRVAN SYUHADA PANJAITAN Alias IPUNG selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa IRVAN SYUHADA PANJAITAN Alias membayar denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip besar diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram netto;
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram netto;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima kosong) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 22,25 (dua dua koma dua lima) gram netto;
- 4 (empat) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma tuju belas) gram netto;

Dipergunakan dalam berkas perkara IBRAHIM AZI SYAHPUTRA Alias AZI;

- 1 (satu) plastik klip besar diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-30/LABUSEL/Enz.2/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia terdakwa IRVAN SYUHADA PANJAITAN Alias IPUNG bersama dengan Sdr. IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Afdeling Desa VII Pir Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri



Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan “Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRVAN SYUHADA PANJAITAN Alias IPUNG pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib menerima telpon dari seorang yang ingin membeli narkotika jenis sabu di Aek Raso Cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) lalu berkata ADA KAWAN MAU MENGAMBIL SABU UANGNYA RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH), kemudian Sdr. IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI menjawab DIMANA ORANGNYA?., terdakwa berkata ORANGNYA MASIH DIJALAN, SUDAH SAMPAI DI KOTA SIKAMPAK, KETEMU LAH KALIAN DI AEK RASO., ABANG TUNGGU DIRUMAH., selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Sdr. IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) menghubungi sdr YUDI Alias YUGET (belum tertangkap) melalui telepon seluler dan berkata berkata “TELPONKAN DULU KAWANMU YANG KEMARIN ITU?” dan lalu dijawab “YAUDAH TUNGGU DULU BIAR KU TELPONKAN” dan Sdr. IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) menjawab “ANGKA KU ADA 3000 (3 Juta rupiah) BERAPA LA MAU KAMU KASI KU TERIMA” dan dijawab oleh sdr. YUDI Alias YUGET (belum tertangkap) “IYA BENTAR KU TELPN KAN” selanjutnya IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) menunggu kemudian IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) ditelepon kembali oleh sdr YUDI Alias YUGET (belum tertangkap) dan berkata “JUMPAI KAWAN ITU DITEMPAT KEMARIN KAMU JUMPA ” dan saya jawab “IYA” dan dijawab oleh YUDI Alias YUGET (belum tertangkap) “KAU KASIKAN ANGKAMU ITU NANTI BERAPA DIKASIHNYA KAU TERIMA” kemudian IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) langsung sepakat dan pergi ke tempat yang dimaksud di Simpang empat Afdeling IV perkebunan kelapa sawit Cikampak, sekira pukul 20.00 WIB sesampainya di tempat tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) bertemu dengan sdra JAI (belum tertangkap) yang mengantar narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha nmax warna biru dan kemudian IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdra JAI (belum tertangkap) dan sdra JAI (belum tertangkap) menyuruh IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu di pohon kelapa sawit (yang sebelumnya sudah diletakkan oleh sdra JAI) "AMBIL BUAHMU DI POKOK SAWIT ITU" dan IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) mengiyakannya. Selanjutnya IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) membawa narkoba dengan menggunakan sepeda motor IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) yang mana narkoba tersebut IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) letakan di dalam tas sandang warna hitam dan IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) pun kembali kerumah, dalam perjalanan Saksi J. SITUMEANG, Saksi AHMAD FAUJI HARAHAP, Saksi AFRAN FRAJA SIREGAR yang merupakan pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap datang dan langsung menangkap IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima kosong) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 22,25 (dua koma dua lima) gram netto, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,17 (satu koma tuju belas) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha scorpio, selanjutnya pihak kepolisian kembali melakukan interogasi terhadap IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah), dan mengakui perbuatan IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) dan barang tersebut milik terdakwa dan IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) yang diambil atas kesepakatan dan perintah terdakwa kepada IBRAHIM AJI

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI. Kemudian saksi penangkap melakukan pengembangan ke rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wib saksi penangkap yang didampingi oleh sekdes Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan rumah dan kamar sdr IRVAN SYUHADA PANJAITAN alias IPUNG dan ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam selanjutnya tim membawa Sdr. IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION ALS AZI (berkas perkara terpisah) dan terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung kekantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 012/01.10107/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh AZIZ S. HARHAP,S.H. dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 4.48 (empat koma empat puluh delapan) gram bruto / 3.76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram netto yang disita dari IRVAN SYUHADA PANJAITAN Alias IPUNG.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 012/01.10107/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh AZIZ S. HARHAP,S.H. dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1.63 (satu koma enam puluh tiga) gram bruto / 1.17 (satu koma tujuh belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 4.22 (empat koma dua puluh dua) gram bruto/ 3.49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 8.23 (delapan koma dua puluh tiga) gram bruto/ 7.50 (tujuh koma lima puluh) gram netto, dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 22.98 (dua puluh dua koma sembilan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan) gram bruto/ 22.50 (dua puluh dua koma lima puluh) gram netto serta di sisihkan sebanyak 11.08 (sebelas koma nol delapan) gram bruto/ 10 (sepuluh) gram netto yang disita dari IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION ALS AZI .

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1091/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti milik IRVAN SYUHADA PANJAITAN Alias IPUNG berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 3.76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram netto benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1091/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti milik IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION ALS AZI berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3.49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima kosong) gram netto, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram netto, 4 (empat) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto benar seluruhnya mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa IRVAN SYUHADA PANJAITAN Alias IPUNG bersama dengan Sdr. IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Afdeling Desa VII Pir Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi J. SITUMEANG, Saksi AHMAD FAUJI HARAHAP, Saksi AFRAN FRAJA SIREGAR yang merupakan pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap melakukan penangkap IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima kosong) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 22,25 (dua koma dua lima) gram netto, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma tuju belas) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha scorpio, selanjutnya pihak kepolisian kembali melakukan interogasi terhadap IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) dan mengakui perbuatan IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) dan barang tersebut milik terdakwa IRVAN SYUHADA PANJAITAN Alias IPUNG dan IBRAHIM AJI SYAHPUTRA

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



NASUTION Alias AZI (berkas perkara terpisah) yang diambil atas Kesepakatan dan perintah terdakwa kepada IBRAHIM AJI SYAHPUTRA NASUTION Alias AZI. Kemudian saksi penangkap melakukan pengembangan ke rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wib saksi penangkap yang didampingi oleh sekdes Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara mendatangi rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan rumah dan kamar sdr IRVAN SYUHADA PANJAITAN alias IPUNG dan ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam selanjutnya tim membawa Sdr. IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION ALS AZI (berkas perkara terpisah) dan terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung kekantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 012/01.10107/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh AZIZ S. HARHAP,S.H. dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 4.48 (empat koma empat puluh delapan) gram bruto / 3.76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram netto yang disita dari IRVAN SYUHADA PANJAITAN Alias IPUNG.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 012/01.10107/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh AZIZ S. HARHAP,S.H. dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1.63 (satu koma enam puluh tiga) gram bruto / 1.17 (satu koma tujuh belas) gram netto, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 4.22 (empat koma dua puluh dua) gram bruto/ 3.49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 8.23 (delapan koma dua puluh tiga) gram bruto/ 7.50 (tujuh koma lima puluh) gram netto, dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



narkotika jenis sabu dengan berat 22.98 (dua puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram bruto/22.50 (dua puluh dua koma lima puluh) gram netto serta di sisihkan sebanyak 11.08 (sebelas koma nol delapan) gram bruto/ 10 (sepuluh) gram netto yang disita dari IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION ALS AZI.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1091/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti milik IRVAN SYUHADA PANJAITAN Alias IPUNG berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 3.76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram netto benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1091/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti milik IBRAHIM AZI SYAHPUTRA NASUTION ALS AZI berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3.49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima kosong) gram netto, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram netto, 4 (empat) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto benar seluruhnya mengandung Positif Metamfetamina yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Apran Praja Siregar, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Afdeling VII Pir Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgmba Kabupaten Labuhanbatu selatan dan sekira pukul 23.30 WIB, di Dusun Jadi Mulia Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Saksi bersama rekannya Jecson Situmeang dan Ahmad Fauzi Harahap (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada seorang laki-laki yang sering menawarkan narkotika jenis sabu yang bernama Terdakwa dan atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, rekan Saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan narkotika melalui telepon terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan rekan Saksi untuk menjemput kepada Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah), lalu disepakati bertemu di Afdeling VII Pir Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan berhasil melakukan lan penangkapan terhadap Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa saat penangkapan Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram netto, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio No Polisi BM 5049 VO lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) yang dimana Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) mengaku memperoleh narkotika dari Yudi Alias Yuget warga Kecamatan Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa warga Dusun 9 Sidomulyo Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang menyuruh dan mengarahkan Saksi dan rekan Saksi untuk bertransaksi narkotika jenis Sabu kepada Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah), kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yang didampingi oleh Sekdes Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Paluta mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka rumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa bersama Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



2. Saksi Jecson Situmeang, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Afdeling VII Pir Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgmba Kabupaten Labuhanbatu selatan dan sekira pukul 23.30 WIB, di Dusun Jadi Mulia Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Saksi bersama rekannya Saksi Apran Praja Siregar dan Ahmad Fauzi Harahap (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada seorang laki-laki yang sering menawarkan narkoba jenis sabu yang bernama Terdakwa dan atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, rekan Saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba melalui telepon terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan rekan Saksi untuk menjemput kepada Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah), lalu disepakati bertemu di Afdeling VII Pir Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan berhasil melakukan lan penangkapan terhadap Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saat penangkapan Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram netto, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,17 (sat koma tujuh belas) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



unit handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio No Polisi BM 5049 VO lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) yang dimana Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) mengaku memperoleh narkoba dari Yudi Alias Yuget warga Kecamatan Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa warga Dusun 9 Sidomulyo Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang menyuruh dan mengarahkan Saksi dan rekan Saksi untuk bertransaksi narkoba jenis Sabu kepada Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah), kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yang didampingi oleh Sekdes Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Paluta mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka rumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa bersama Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Afdeling VII Pir Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgmba Kabupaten Labuhanbatu selatan karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya : 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram netto, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio No Polisi BM 5049 VO;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dari Yudi Alias Yuget;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di Dusun Jadi Mulia Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, karena narkoba jenis sabu dan sebelum penangkapan Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Afdeling VII Pir Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgmba Kabupaten Labuhanbatu selatan karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut agar Terdakwa mendapat komisi yang dimana Terdakwa mendapat komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya dari Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah);



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram netto;
2. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima) gram netto;
3. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua lima) gram netto;
4. 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto;
5. 1 (satu) unit plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam);
6. 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor :012/21.10102/2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada tanggal 13 Maret 2023. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,48 (empat koma empat delapan) gram dan berat netto 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1579/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1578/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan D. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram milik Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1576/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di Dusun Jadi Mulia Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, karena narkotika jenis sabu dan sebelum penangkapan Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Afdeling VII Pir Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgmba Kabupaten Labuhanbatu selatan karena narkotika jenis sabu;



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada seorang laki-laki yang sering menawarkan narkoba jenis sabu yang bernama Terdakwa dan atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, rekan Saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba melalui telepon terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan rekan Saksi untuk menjemput kepada Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah), lalu disepakati bertemu di Afdeling VII Pir Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan berhasil melakukan lan penangkapan terhadap Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) dan saat penangkapan Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram netto, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,17 (sat koma tujuh belas) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio No Polisi BM 5049 VO lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) yang dimana Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) mengaku memperoleh narkoba dari Yudi Alias Yuget warga Kecamatan Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa warga Dusun 9 Sidomulyo Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang menyuruh dan mengarahkan Saksi dan rekan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



Saksi untuk bertransaksi narkoba jenis Sabu kepada Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah), kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yang didampingi oleh Sekdes Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Paluta mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka rumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa bersama Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut agar Terdakwa mendapat komisi yang dimana Terdakwa mendapat komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya dari Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanamanyang beratnya melebihi 5 gram;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Irvan Syuhada Panjaitan Alias Ipung oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



pada pokoknya Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di Dusun Jadi Mulia Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, karena narkoba jenis sabu dan sebelum penangkapan Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Afdeling VII Pir Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgmba Kabupaten Labuhanbatu selatan karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanamanyang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;



Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penangkapan Terdakwa berawal sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada seorang laki-laki yang sering menawarkan narkotika jenis sabu yang bernama Terdakwa dan atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, rekan Saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan narkotika melalui telepon terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan rekan Saksi untuk menjemput kepada Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah), lalu disepakati bertemu di Afdeling VII Pir Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut dan berhasil melakukan lan penangkapan terhadap Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) dan saat penangkapan Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) gram netto, 1 (satu)



plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram netto, 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio No Polisi BM 5049 VO lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) yang dimana Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) mengaku memperoleh narkoba dari Yudi Alias Yuget warga Kecamatan Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa warga Dusun 9 Sidomulyo Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang menyuruh dan mengarahkan Saksi dan rekan Saksi untuk bertransaksi narkoba jenis Sabu kepada Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah), kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yang didampingi oleh Sekdes Desa Kosik Putih Kecamatan Simangambat Kabupaten Paluta mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka rumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa bersama Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1579/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1578/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan D. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram milik Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi Apran Praja Siregar bersama rekannya Jecson Situmeang dan Ahmad Fauzi Harahap (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram netto, 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifar alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh



perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) sudah saling kenal satu sama lain terbukti dari fakta dipersidangan ketika Terdakwa menjelaskan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bersama Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi (berkas perkara terpisah) itu dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat dengan demikian maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap



mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima) gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua lima) gram netto dan 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh), yang masih dipergunakan dalam perkara Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam) dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Syuhada Panjaitan alias Ipung** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 7,50 (tujuh koma lima) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua lima) gram netto;
- 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ibrahim Azi Syahputra Alias Azi;

- 1 (satu) unit plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 3,76 (tiga koma tujuh enam);
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.